

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 49 del 10/02/2021 COPIA
---	--	---

DETERMINAZIONE N. 4 del 10.02.2021

Oggetto:

Liquidazione compensi professionali avv. Giampaolo Catricalà – Rive del Principe srl c/Comune di Squillace – Sentenza del TAR per la Calabria (Seconda Sezione) n. 01080/2019.

IL DIRIGENTE

Segreteria Generale

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 4 del 9 Maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022;
- con deliberazione n. 5 del 9 Maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

la deliberazione n. 46 del 02.05.2019, adottata dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale, con cui si emanava apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisse nel giudizio promosso dalla Società Rive del Principe srl, davanti al TAR per la Calabria (Seconda Sezione) c/ il predetto Ente, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento n. 13 adottato dal Commissario straordinario in data 28.02.2019;

la determinazione dirigenziale n. 221 in data 10.05.2019, adottata dal Responsabile del Servizio Contenzioso, con cui, in ossequio alla citata deliberazione giuntale, risulta conferito incarico professionale all'avv. Giampaolo Catricalà del foro di Catanzaro;

Considerato che l'avv. Giampaolo Catricalà, all'esito del giudizio, ha richiesto il pagamento del compenso, in relazione al giudizio su indicato;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;

Ritenuto di dover provvedere nel merito, liquidando, ai sensi del richiamato art. 184 del TUEL, nei confronti dell'avv. Giampaolo Catricalà, la somma complessiva di € 2080,00 al lordo di accessori di legge (CAP 4%);

Vista la fattura n. 13/PA prot. 4896/2020 per la somma complessiva di € 2080,00, al lordo di accessori di legge (cap 4%), a titolo di saldo compensi professionali relativi alla difesa nel giudizio Società Rive del Principe Srl c/Comune di Squillace, concluso con Sentenza n. 01080/2019;

Visti :

gli artt. 107, 147 bis e 184 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n.62/2013;

il D.Lgs. 33/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di liquidare – a titolo di saldo, il compenso professionale relativo alla difesa del Comune di Squillace nel giudizio concluso con sentenza n. 01080/2019 - la somma complessiva di € 2080,00 compresi accessori, in favore dell'avv. Giampaolo Catricalà del foro di Catanzaro;

di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, su conto corrente intestato al medesimo professionista, con IBAN: ...OMISSIS..., come da fattura n. 13/PA;

di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 57 gestione residui, impegno n. 158/2020;

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'ordinazione dei pagamenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo

IL DIRIGENTE

F.to avv. Giuseppina Ferrucci

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

Intervento:

Squillace,

24 FEB, 2021

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Pasquale Muccari

è copia conforme all'originale.

